TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

*TCE/GQA/alp* *Rol N°1488-2025*

**Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS:**

**1°)** Que, a fojas 89 (TCE), reclama don David Alejandro Ruiz Cifuentes, candidato a Alcalde por la comuna de Panguipulli, contra la resolución N° G2344 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, desestimó la solicitud de reembolso de gastos electorales y ordenó la devolución del mayor aporte por $1.861.513;

**2°)** Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución reclamada mantuvo tres observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, a saber:

a) Observación N°4: Se declaró gasto por $1.861.513, por servicios publicitarios del proveedor Gabriel Cárdenas Ríos, respaldado en factura N°7, respecto de la que la documentación adjunta fue considerada insuficiente para acreditar el gasto.

b) Observación N°5: Se declaró gasto por servicios publicitarios, producción de eventos, instalación de letreros, publicidad en redes, folletería y volantes, retiro de merchandising e indumentaria, del proveedor Gabriel Cárdenas Ríos, respaldado en factura N° 7, que cumple con los criterios previstos en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin ser informado el día previo de la elección;

c) Observación N°10: a) Se determinó un exceso de gasto por $2.029.000 y b) según los registros del Servicio Electoral, se determinó la existencia de gastos no declarados por un total de $490.000 del proveedor Inversiones FSA Limitada, FM Lagos del Sur, por propaganda en radioemisoras;

**3°)** Que el reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, en atención a que los reparos mantenidos en ella fueron subsanados por la candidatura durante el proceso de auditoría, por lo que no existen circunstancias que justifiquen el rechazo de su cuenta general de ingresos y gastos.

En relación con las observaciones N°4 y N°5, el

candidato sostiene que acompañó a sus descargos el informe de actividades que fuera requerido por el Servicio Electoral. Sobre la omisión de informe del gasto en la oportunidad legal, sostiene que es un defecto formal que no puede derivar en el rechazo del gasto.

Acerca de la observación N°10, atribuye la omisión del registro del gasto en radioemisoras a un error de digitación involuntario. Reconoce la existencia de la erogación y sostiene que los fondos para pagarla se obtuvieron luego del cierre de la campaña;

**4°)** Que, en relación con la observación N°4, el reclamante a fojas 105 presentó un informe de actividades que reúne los elementos requeridos por el Servicio Electoral en la resolución impugnada, lo que permite tener por subsanada dicha observación.

Como consecuencia de la aceptación de este gasto, aparece que el mayor ingreso de esta candidatura varía a $0.-, por lo que corresponde dejar sin efecto la orden de devolución efectuada en la resolución impugnada;

**5°)** Que acerca de las observaciones N°5 y N°10, la información aportada por el reclamante resulta insuficiente para tener por subsanados los reparos formulados por el Servicio Electoral.

En el caso de la observación N°5, se advierte que el proveedor del servicio observado efectuó múltiples prestaciones a la candidatura (servicios publicitarios, producción de eventos, instalación de letreros, publicidad en redes sociales, folletería y volantes, retiro de propaganda, merchandising e indumentaria), las que se enmarcan en lo previsto en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, por lo que la omisión de su deber de informar este gasto previo al día de la elección deriva en el rechazo del mismo, por así disponerlo expresamente el artículo 47 inciso 5° de la Ley N°19.884.

Respecto de la observación N°10, el reclamante no aporta antecedentes sustantivos que permitan subsanar el reparo, por lo que corresponde rechazar la reclamación en esta parte;

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE



**6°)** Que, no obstante la aceptación del gasto cuestionado a propósito de la observación N°4, el gasto rechazado excede el umbral del 20%, por lo que corresponde mantener el rechazo de la cuenta, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 89 por don David Alejandro Ruiz Cifuentes, candidato a Alcalde por la comuna de Panguipulli, contra la resolución N°G2344 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tiene por subsanada la observación N°4, relativa al gasto por $1.861.513 y se deja sin efecto la orden de devolución del mayor aporte a los últimos aportantes.

En lo demás, se rechaza la reclamación.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°1488-2025.-**

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1488-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

*5170D5F8-58DA-4626-843F-F4A025065E95*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.